

TJSC 2026 - ANALISTA DE SISTEMAS

Governança, Projetos e TI no Setor Público

Aula 8 - Contratações de TI no setor público

Planejamento, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, riscos, fiscalização e gestão contratual

Recorte de prova

Esta aula cobre o tópico do edital "Contratações de tecnologia da informação no setor público" e a Aula 8 da trilha: planejamento, estudo técnico, termo de referência, riscos, fiscalização e gestão contratual. O foco é transformar o processo formal de contratação de TIC em acerto de FGV, sem virar uma aula genérica de Direito Administrativo.

Bloco	O que você precisa levar para a prova
Contratação de TIC	Não é mera compra de software/hardware: nasce de necessidade pública, passa por planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual.
Planejamento	Demanda, alinhamento ao PDTIC/PCA, equipe de planejamento, ETP, TR e riscos. O erro típico é pular direto para o fornecedor ou para a solução desejada.
ETP	Documento de viabilidade: problema, alternativas, custos, benefícios e justificativa da solução. Não é o edital nem o contrato.
TR	Documento que especifica o objeto, requisitos, modelo de execução, modelo de gestão, critérios de aceitação, preços, responsabilidades e sanções.
Fiscalização	Gestor coordena e decide; fiscais técnico, requisitante, administrativo e setorial verificam aspectos próprios do contrato.
Riscos	Gerenciamento de riscos atravessa todo o processo; mapa de riscos não se confunde automaticamente com matriz de alocação de riscos.

1. Enquadramento no edital e calibração FGV

O edital do TJSC 2026 cobra 6 questões em Governança, Projetos e TI no Setor Público. Dentro dessa disciplina, a contratação de tecnologia da informação aparece ao lado de governança, planejamento estratégico, PMBOK, Scrum/Kanban, métricas IFPUG/SISP e atos do Conselho Nacional de Justiça. Isso sugere uma cobrança aplicada: a FGV tende a narrar uma situação institucional e perguntar qual documento, fase, papel ou controle é adequado.

Na prática de prova, a contratação de TIC costuma ser cobrada por distinção fina: Documento de Formalização da Demanda ou Documento de Oficialização da Demanda versus Estudo Técnico Preliminar; Estudo Técnico Preliminar versus Termo de Referência; mapa de riscos versus matriz de riscos; gestor do contrato versus fiscal técnico; glosa versus sanção; requisito de negócio versus requisito tecnológico.

As referências primárias usadas na aula são: Lei nº 14.133/2021; Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022; página oficial do Governo Digital sobre processo e templates de contratação de soluções de TIC; Resolução CNJ nº 468/2022, com alterações posteriores, especialmente a Resolução CNJ nº 616/2025; e provas recentes da FGV na área de TI para calibrar vocabulário e nível.

Ponto de leitura FGV

Quando o enunciado disser que a unidade de TI já escolheu uma ferramenta, um fornecedor ou uma arquitetura antes de caracterizar a necessidade, comparar alternativas e justificar a viabilidade, desconfie. A lógica de contratação pública começa no problema público, não no produto preferido.

2. Visão geral: contratação de TIC não é compra impulsiva de tecnologia

Contratação pública de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é o processo administrativo pelo qual a Administração planeja, seleciona fornecedor e acompanha a execução de uma solução tecnológica necessária ao interesse público. A solução pode envolver software, desenvolvimento, sustentação, infraestrutura, nuvem, licenças, serviços técnicos, integração, segurança, suporte, dados ou combinação desses elementos.

A FGV gosta de transformar essa ideia em caso concreto: um tribunal precisa modernizar autenticação, migrar serviço para nuvem, contratar sustentação de sistema processual, adquirir ferramenta de segurança ou integrar dados com outro órgão. A alternativa correta normalmente exige planejamento, justificativa, requisitos, estimativa de custos, critérios de aceitação, gestão de riscos e fiscalização.

Fase	Pergunta central	Artefatos e decisões típicas
Planejamento da contratação	Qual problema público será resolvido e qual solução é viável?	DFD/DOD, equipe de planejamento, ETP, mapa de riscos, TR, requisitos, estimativa de preços, modelo de execução e gestão.
Seleção do fornecedor	Como escolher o fornecedor conforme a lei, a competição e o objeto?	Editais, julgamento, habilitação, resposta a impugnações, análise de propostas, adjudicação e homologação.
Gestão do contrato	Como garantir que a entrega contratada foi efetivamente prestada?	Nomeação de gestor e fiscais, reunião inicial, ordens de serviço/fornecimento, recebimento provisório e definitivo, glosas, sanções, pagamentos e encerramento.

Essa tripartição aparece tanto no repertório do SISP quanto no Poder Judiciário. Para a prova, pense em uma esteira: necessidade -> planejamento -> seleção -> execução fiscalizada -> recebimento -> pagamento/ajustes -> aprendizado institucional.

3. Siglas e conceitos que precisam estar automatizados

Sigla/termo	Expansão	Ideia de prova
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação	Conjunto amplo: sistemas, dados, infraestrutura, comunicação, segurança, serviços digitais.
STIC	Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação	Bens e/ou serviços de TIC integrados para alcançar resultado pretendido. Muito usada no CNJ.
PCA/PAC	Plano de Contratações Anual / Plano Anual de Contratações	Instrumento de planejamento das contratações. Evita demandas improvisadas.
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação	Plano tático de TIC; contratação deve estar alinhada a ele.
DFD/DOD	Documento de Formalização da Demanda / Documento de Oficialização da Demanda	Registra necessidade, justificativa preliminar, objeto sucinto, quantidade e prioridade. Não substitui ETP nem TR.
EPC	Equipe de Planejamento da Contratação	Integra requisitante, técnico e administrativo; elabora ETP e TR.
ETP	Estudo Técnico Preliminar	Avalia problema, alternativas, custos, benefícios e viabilidade da contratação.
TR	Termo de Referência	Especifica objeto, requisitos, execução, gestão, critérios de aceitação, preço, orçamento e sanções.
SLA/NMS	Service Level Agreement / Nível Mínimo de Serviço	Indicadores mensuráveis de desempenho, qualidade, disponibilidade, prazo ou atendimento.
OS/OFB	Ordem de Serviço / Ordem de Fornecimento de Bens	Instrumento de demanda formal na execução contratual.
TCO	Total Cost of Ownership - Custo Total de Propriedade	Considera custos do ciclo de vida: aquisição, manutenção, migração, treinamento, operação etc.

4. Planejamento: da necessidade pública ao artefato contratual

A contratação de TIC deve estar conectada aos instrumentos de planejamento. No Poder Judiciário, a Resolução CNJ nº 468/2022 reforça o Plano de Contratações de STIC alinhado ao PDTIC, ao Planejamento Estratégico Institucional e às estratégias nacionais do Judiciário e de TIC. No SISP, a IN SGD/ME nº 94/2022 exige, na fase de planejamento, a instituição da equipe de planejamento, a elaboração do ETP e a elaboração do TR.

O ponto de prova **é separar a necessidade da solução**. Necessidade é o problema: por exemplo, indisponibilidade recorrente do sistema de protocolo, falta de monitoramento de segurança, tempo excessivo de atendimento digital ou risco de descontinuidade de licenças. Solução é o meio: software, serviço gerenciado, desenvolvimento, contratação de nuvem, aquisição de appliance, sustentação ou integração.

Regra de ouro para a FGV

A demanda não deve nascer como "contratar o fornecedor X" ou "comprar a ferramenta Y". Ela deve nascer como descrição de uma necessidade institucional, com justificativa, alinhamento, prioridade e estimativa preliminar. A solução vem depois do estudo.

Etapa	O que deve acontecer	Erro que a FGV pode explorar
Demanda	Área requisitante formaliza necessidade, prioridade, objeto sucinto, quantidade/expectativa e alinhamento.	Transformar a demanda em escolha antecipada de marca ou fornecedor.
Equipe de planejamento	Integra olhares requisitante, técnico e administrativo.	Achar que só a área de TIC planeja e decide tudo sozinha.
ETP	Compara alternativas, custos, benefícios e declara viabilidade.	Tratar o ETP como peça meramente formal ou como contrato.
TR	Detalha objeto, requisitos, execução, gestão, aceitação, preços e responsabilidades.	Fazer TR genérico, sem critérios mensuráveis, ou excessivamente restritivo.
Riscos	Identifica, analisa, trata e atualiza riscos ao longo do processo.	Fazer mapa de riscos só no início e abandoná-lo na execução.

5. Equipe de Planejamento da Contratação

A Equipe de Planejamento da Contratação é uma **instância temporária e multidisciplinar**. Ela não existe para carimbar uma escolha prévia, mas para **estruturar a contratação com visão de negócio, técnica e administrativa**. No repertório da IN SGD/ME nº 94/2022, **a fase de planejamento começa com a instituição da equipe após a formalização da demanda**, a avaliação de alinhamento ao PDTIC/PCA e a **indicação dos integrantes requisitante, técnico e administrativo**.

Integrante	Visão que representa	Exemplo em contratação de TIC
Requisitante	Necessidade de negócio, usuário e resultado esperado.	Define necessidade de melhorar atendimento digital, critérios funcionais, volumes esperados e prioridades.
Técnico	Viabilidade tecnológica, arquitetura, segurança, integração, métricas e requisitos técnicos.	Avalia nuvem, segurança, APIs, compatibilidade, dados, desempenho e operação.
Administrativo	Rito de contratação, orçamento, pesquisa de preços, edital, contrato e conformidade administrativa.	Apoia orçamento, prazos, documentos, processo licitatório e gestão formal.

Pegadinha recorrente: dizer que a contratação de TIC é planejada exclusivamente por técnicos de TI. Errado. A TIC fornece visão técnica, mas a necessidade é institucional e a contratação exige suporte administrativo e jurídico. Outra pegadinha: confundir a equipe de planejamento com a equipe de fiscalização. A equipe de planejamento é automaticamente destituída quando da assinatura do contrato no modelo da IN 94; a gestão passa a ser feita por gestor e equipe de fiscalização.

6. Documento de Formalização da Demanda / Documento de Oficialização da Demanda

O DFD ou DOD **formaliza a necessidade e dá início ao raciocínio de contratação**. Ele registra o que se quer resolver, por que isso importa, qual objeto se imagina preliminarmente, qual quantidade ou expectativa de consumo, qual estimativa preliminar de valor, data pretendida, grau de prioridade e eventuais dependências com outras contratações.

Não confunda: DFD/DOD não é o ETP e não é o TR. Ele é anterior e mais sintético. Em prova, se o enunciado descreve um documento preliminar com justificativa da necessidade e prioridade, pode ser DFD/DOD. Se descreve análise de alternativas, TCO e viabilidade, tende a ser ETP. Se descreve objeto preciso, requisitos, modelo de execução e gestão, critérios de aceitação e sanções, tende a ser TR.

Documento	Momento	Função
DFD/DOD	Antes do ETP	Formaliza a demanda e permite iniciar o

		planejamento.
ETP	Após a demanda, antes do TR	Estuda o problema e avalia a melhor solução viável.
TR	Após o ETP	Especifica a solução escolhida e estrutura a futura contratação.

7. Estudo Técnico Preliminar: o documento de viabilidade

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é um dos pontos de maior probabilidade de cobrança. A própria FGV já explorou a ideia de que, no início do planejamento de uma contratação de TIC, o **documento que define o interesse público, identifica a solução adequada e serve de base para o Termo de Referência é o ETP**.

Em termos simples: o ETP responde **se vale a pena contratar, qual alternativa atende melhor, quais custos existem no ciclo de vida e quais benefícios justificam a solução**. Ele não deve ser uma justificativa pronta para confirmar a vontade inicial do órgão. Deve comparar soluções técnica e funcionalmente viáveis.

- problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
- necessidade da contratação e alinhamento aos instrumentos de planejamento;
- alternativas de solução existentes no mercado ou na Administração;
- análise comparativa de custos, com atenção ao custo total de propriedade quando aplicável;
- estimativa do custo total da contratação;
- declaração de viabilidade da contratação e justificativa da solução escolhida;
- benefícios esperados em eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

TCO em prova

Custo Total de Propriedade não é apenas preço de aquisição. Em TIC, a alternativa aparentemente mais barata pode ser pior quando se somam implantação, migração, treinamento, licenças, suporte, manutenção, integração, segurança e descontinuação.

8. Termo de Referência: a especificação da contratação

O Termo de Referência (TR) é elaborado a partir do ETP. **Ele transforma a solução escolhida em objeto contratável**: define objeto, requisitos, responsabilidades, modelos de execução e gestão, estimativa de preços, orçamento, cronograma físico-financeiro, regime de execução, critérios de seleção, índice de reajuste, critérios de aceitação, glosas e sanções.

A FGV gosta de alternativas que parecem corretas porque falam de planejamento, mas erram o escopo. O TR não é o documento para pesquisar alternativas de solução como função central; isso é do ETP. O TR também não deve ser genérico a ponto de inviabilizar fiscalização nem excessivamente direcionado a fornecedor/marca sem justificativa técnica e legal.

Elemento do TR	O que significa em TIC	Exemplo
Objeto claro	Descrição precisa e suficiente da solução.	Contratação de serviço de sustentação de sistema X, com escopo, ambientes e prazos.
Requisitos	Funcionais, legais, segurança, privacidade, integração, desempenho, suporte, documentação.	Disponibilidade mínima, autenticação, logs, LGPD, acessibilidade e interoperabilidade.
Modelo de execução	Como a contratada entregará bens/serviços.	OS, cronograma, artefatos, ambiente, critérios de entrega e etapas de homologação.
Modelo de gestão	Como Administração acompanhará, fiscalizará, aceitará, glosará e sancionará.	SLA, indicadores, listas de verificação, recebimento provisório/definitivo e glosas.
Preço e orçamento	Estimativa compatível com pesquisa e composição do objeto.	Preço por item, por serviço, por ponto de função, por nível de serviço ou por unidade mensurável.

9. Requisitos: negócio, técnicos, segurança e privacidade

Requisito mal escrito vira contrato ruim. Em contratação de TIC, os requisitos devem traduzir a necessidade pública em condições verificáveis. Há requisitos de negócio, legais, manutenção, temporais, capacitação, segurança e privacidade, além de requisitos tecnológicos como arquitetura, implantação, metodologia de trabalho, integração, documentação e experiência técnica.

Tipo de requisito	Foco	Exemplo
Negócio	Necessidade funcional e resultado esperado.	Usuário deve consultar processos por comarca, classe e situação.
Legal/conformidade	Normas aplicáveis.	LGPD, acessibilidade, normas de segurança, padrões do Judiciário.
Segurança e privacidade	Proteção da informação e dados pessoais.	Criptografia, segregação de perfis, logs, backup, resposta a incidente.
Arquitetura tecnológica	Compatibilidade com ambiente e padrões técnicos.	API REST, autenticação federada, banco homologado, integração com barramento.
Implantação	Entrada em produção e transição.	Plano de migração, rollback, treinamento, homologação e operação assistida.
Manutenção	Sustentação da solução.	Corretiva, adaptativa, evolutiva, preventiva, SLA de atendimento e atualização.

Cuidado com o direcionamento. A Administração pode exigir qualidade, compatibilidade, segurança e desempenho, mas deve evitar especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias que restrinjam competição. Em TIC, isso aparece como exigir marca, fabricante, certificação específica ou parceria comercial sem justificativa normativa.

10. Seleção do fornecedor: nem tudo é pregão, mas pregão é regra para comum

Na fase de seleção, a área de licitações conduz o procedimento, enquanto a equipe de planejamento pode auxiliar na análise de sugestões, impugnações, julgamento técnico, propostas e eventual amostra. Para a IN 94, a seleção observa a Lei nº 14.133/2021 e **é obrigatório usar pregão quando a solução de TIC for enquadrada como bem ou serviço comum**. Se o objeto for especial, podem existir outros critérios, como técnica e preço, desde que justificados.

Situação	Tendência de prova
Bem ou serviço comum de TIC	Pregão obrigatório, se houver padrões objetivos de desempenho e qualidade usuais no mercado.
Bem ou serviço especial de TIC	Pode exigir critério diverso, inclusive técnica e preço, se a justificativa técnica e legal estiver presente.
Critério de habilitação técnica	Deve ser necessário, proporcional, justificado e não direcionador.
Amostra ou prova de conceito	Pode existir, mas com critérios objetivos previstos no TR/edital.
Catálogo de soluções padronizadas	Quando aplicável, deve ser observado para especificação, níveis de serviço e limites de preço.

Pegadinha

É errado afirmar que toda contratação de TIC deve ser técnica e preço porque tecnologia é complexa. Também é errado afirmar que toda contratação de TIC é comum e sempre se resolve por menor preço sem análise técnica. A classificação depende do objeto e deve ser justificada.

11. Gerenciamento de riscos: contínuo, não decorativo

Risco é evento ou condição incerta que pode comprometer objetivos da contratação. Em TIC, riscos comuns envolvem indisponibilidade, dependência de fornecedor, vazamento de dados, atraso de integração, obsolescência, subdimensionamento de volume, critérios de aceitação frágeis, falta de fiscal técnico, falhas de migração, incompatibilidade de arquitetura, custos ocultos e judicialização da disputa.

Na IN 94, o **gerenciamento de riscos acontece em harmonia com a política de gestão de riscos do órgão e é registrado no Mapa de Gerenciamento de Riscos**. Ele é produzido no planejamento, atualizado na seleção e atualizado continuamente na gestão do contrato. O mapa deve registrar riscos, análise de probabilidade e impacto, resposta, tratamento e acompanhamento.

Conceito	Não confundir com	Como cai
Mapa de gerenciamento de riscos	Matriz de alocação de riscos	Documento de identificação, análise, resposta e acompanhamento dos riscos do processo.
Matriz de alocação de riscos	Mapa de riscos obrigatório em todo processo	Cláusula/estrutura contratual que reparte riscos entre Administração e contratado quando necessária.
Risco de contratação	Problema já ocorrido	Evento incerto que pode comprometer seleção, preço, qualidade ou execução.

Resposta ao risco	Sanção automática	Tratamento preventivo ou corretivo: mitigar, evitar, transferir, aceitar, compartilhar.
-------------------	-------------------	---

Mapa x matriz

Toda contratação exige análise de riscos; a matriz de alocação de riscos tem função específica de repartir responsabilidades por riscos contratuais. A FGV pode trocar os nomes para induzir erro.

12. Gestão do contrato e fiscalização: quem faz o quê

A gestão do contrato começa com a assinatura do contrato e a nomeação do gestor e da equipe de fiscalização. O objetivo é acompanhar e garantir a adequada prestação dos serviços ou fornecimento dos bens que compõem a solução de TIC durante todo o período de execução.

Papel	Função essencial	Pegadinha
Gestor do contrato	Coordena a fiscalização, consolida informações, encaminha demandas, providências, sanções, pagamentos, alterações e relatório final.	Não é o mesmo papel que fiscal; no modelo da IN 94, não acumula com fiscalização.
Fiscal técnico	Verifica execução técnica, qualidade, conformidade, critérios de aceitação, recebimento provisório e não conformidades técnicas.	Não cuida sozinho de toda a execução administrativa e financeira.
Fiscal requisitante	Avalia se a entrega atende à necessidade de negócio, qualidade percebida e manutenção da oportunidade/economicidade.	Não é mero usuário passivo; participa da avaliação da qualidade e aderência.
Fiscal administrativo	Acompanha prazos, formalização, pagamentos, garantias, regularidade, glosas, aspectos fiscais/trabalhistas/previdenciários quando cabíveis.	Não substitui a avaliação técnica da solução.
Fiscal setorial	Atua quando necessário em aspectos específicos ou em unidades descentralizadas.	Não é obrigatório em todo contrato.

A reunião inicial, quando aplicável, **alinha representantes, preposto, termos de compromisso/ciência, questões operacionais e administrativas**. Na execução, demandas devem ser formalizadas por Ordens de Serviço (OS) ou Ordens de Fornecimento de Bens (OFB), ou conforme definido no modelo de execução. **O recebimento provisório costuma ter participação do fiscal técnico; o definitivo consolida a aceitação com base nas avaliações e conformidade contratual.**

13. SLA, aceite, glosa e sanção

Acordo de Nível de Serviço (SLA) ou Nível Mínimo de Serviço (NMS) **define metas mensuráveis de qualidade, disponibilidade, prazo, desempenho ou atendimento**. Ele serve para fiscalizar objetivamente e **viabilizar retenção, glosa, pagamento proporcional** ou **sanções** quando a contratada não atinge padrões pactuados.

Termo	Ideia correta	Erro de prova
Critério de aceitação	Condição para aceitar entrega ou serviço.	Confundir com desejo genérico sem mensuração.
SLA/NMS	Meta objetiva de desempenho/qualidade.	Tratar como documento estratégico sem efeito contratual.
Glosa	Desconto/redução no pagamento por entrega inferior ao pactuado.	Confundir com penalidade disciplinar ou rescisão automática.
Sanção	Consequência jurídica pelo descumprimento contratual, com devido processo.	Aplicar automaticamente sem procedimento e proporcionalidade.
Recebimento provisório	Verificação inicial/temporária da entrega.	Confundir com aceite final definitivo.
Recebimento definitivo	Aceite consolidado após avaliação de conformidade.	Confundir com mero protocolo de entrega da contratada.

14. Vedações e cautelas específicas em contratação de TIC

A FGV adora cobrar vedações porque elas parecem intuitivas para quem já trabalhou com fornecedores, mas são fáceis de confundir. Em contratos de TIC, a Administração não deve transformar o fornecedor em extensão subordinada da sua equipe, nem contratar a gestão dos processos de TIC, nem permitir que a mesma empresa que fornece a solução avalie, mensure ou fiscalize o próprio objeto.

- não estabelecer vínculo de subordinação com funcionários da contratada;
- não indicar pessoas para compor o quadro funcional da empresa contratada;
- não demandar serviços ou tarefas estranhas ao objeto contratual;
- não impor intervenção indevida na gestão interna do fornecedor;
- não exigir previamente, antes da contratação, funcionários específicos no quadro da empresa, salvo hipóteses justificadas e permitidas;
- não adotar homem-hora como métrica de esforço sem justificativa e sem vinculação a produtos, prazos e qualidade;
- não contratar por postos de trabalho alocados salvo justificativa robusta e comprovação de resultados compatíveis;
- não contratar a empresa fornecedora da STIC para avaliar, mensurar ou fiscalizar o próprio objeto.

Tradução prática

O contrato deve comprar resultado, produto, serviço verificável ou nível de serviço - não submissão direta de pessoas. A Administração fiscaliza entrega; não gerencia o dia a dia interno do fornecedor como se fosse chefe dos empregados dele.

15. Especificidade do Poder Judiciário: STIC, CNJ e alinhamento estratégico

Embora o edital não diga que a aula de contratações se limita ao CNJ, o cargo é no TJSC e o bloco da disciplina também cobra atos do CNJ. Portanto, vale fixar a lógica da Resolução CNJ nº 468/2022: **contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) no Judiciário devem observar plano de contratações, alinhamento ao PDTIC, ao planejamento institucional e às estratégias nacionais do Judiciário e de TIC.**

No CNJ, STIC é entendida como o **conjunto de bens e/ou serviços de TIC que se integram para alcançar resultados pretendidos com a contratação, atendendo à necessidade que a desencadeou.** A Resolução também prevê fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato, equipe de planejamento composta por demandante e setores técnico e administrativo, além de vedações próprias.

SISP/IN 94	Poder Judiciário/CNJ
Aplica-se diretamente aos órgãos e entidades integrantes do SISP do Poder Executivo Federal.	Aplica-se aos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, conforme a norma do Judiciário.
Fala em soluções de TIC e processo de contratação regido pela Lei 14.133/2021.	Fala em STIC e Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário.
Fases: planejamento, seleção do fornecedor e gestão do contrato.	Também estrutura contratações em planejamento, seleção e gestão contratual.
EPC com integrantes requisitante, técnico e administrativo.	Planejamento coordenado por equipe formalmente designada, com demandante e setores técnico e administrativo.

16. Pegadinhas FGV consolidadas

Pegadinha	Como responder
ETP é dispensável porque haverá licitação.	Errado. A lógica de planejamento continua relevante; no SISP, as etapas são obrigatórias em regra, inclusive em dispensa, inexigibilidade e adesão, ressalvadas hipóteses específicas.
TR é o documento que escolhe a melhor alternativa entre várias.	Errado. O TR é elaborado a partir do ETP e detalha a solução escolhida.
Risco é analisado só no planejamento.	Errado. Risco é atualizado na seleção e durante a gestão contratual.
Fiscal técnico autoriza pagamento definitivo sozinho.	Errado. O fiscal técnico produz avaliação técnica/recebimento provisório; o gestor coordena e autoriza faturamento conforme modelo.
SLA serve apenas como meta interna de TI.	Errado. Em contrato, SLA/NMS ampara aceite, fiscalização, glosa e sanção.
Contratar postos de trabalho é regra natural em TI.	Errado. O foco deve ser resultado/entrega; postos e homem-hora exigem justificativa e vinculação a entregas.
Área de TIC pode decidir sozinha todas as prioridades.	Errado. Contratação de TIC exige necessidade finalística, planejamento, orçamento, governança e participação de áreas requisitante/técnica/administrativa.
A mesma empresa pode fornecer a solução e fiscalizar a qualidade do próprio objeto.	Errado. Há vedação de conflito: fornecedor da STIC não deve avaliar, mensurar ou fiscalizar o próprio objeto.

17. Checklist final da aula

- Se o comando falar em necessidade, prioridade e abertura do planejamento: pense em DFD/DOD.

- Se falar em problema, alternativas, TCO, viabilidade e benefícios: pense em ETP.
- Se falar em objeto, requisitos, execução, gestão, aceite, preço, sanções e SLA: pense em TR.
- Se falar em acompanhamento contínuo do contrato: pense em gestor + fiscais.
- Se falar em qualidade técnica, critérios de aceite e recebimento provisório: fiscal técnico aparece com força.
- Se falar em aderência à necessidade do usuário: fiscal requisitante.
- Se falar em pagamentos, garantias, prazos, documentos e regularidade: fiscal administrativo.
- Se falar em riscos ao longo de todo o ciclo: mapa de gerenciamento de riscos.
- Se falar em repartir riscos contratuais entre partes: matriz de alocação de riscos.
- Se aparecer homem-hora ou posto de trabalho como regra absoluta: desconfie.

Questões autorais estilo FGV - sem gabarito

Responda sem consultar o gabarito. As questões foram construídas para explorar trocas de documento, fase, papel, requisito, risco e responsabilidade, que são os pontos mais prováveis de erro na FGV.

1. No processo de contratação de uma solução de TIC por órgão público, a etapa em que se caracteriza a necessidade, avaliam-se alternativas, custos, benefícios e viabilidade da solução, servindo de base para o Termo de Referência, é denominada

- (A) Documento de Oficialização da Demanda.
- (B) Estudo Técnico Preliminar.
- (C) Plano de Fiscalização Contratual.
- (D) Ordem de Serviço.
- (E) Termo de Recebimento Definitivo.

2. Uma área finalística do tribunal informa que precisa reduzir o tempo de atendimento digital ao cidadão. A área de TIC, antes de definir fornecedor, compara contratação de software de mercado, desenvolvimento interno, serviço em nuvem e manutenção da solução atual. Também estima custos de migração, treinamento, suporte e operação. O documento que melhor concentra essa análise é o

- (A) Plano Anual de Contratações, pois substitui todos os documentos técnicos do processo.
- (B) Termo de Recebimento Provisório, pois antecipa a forma de aceite da solução.
- (C) Termo de Referência, pois sua finalidade principal é comparar todas as alternativas possíveis.
- (D) Estudo Técnico Preliminar, pois avalia alternativas, custos e viabilidade antes da especificação final.
- (E) Acordo de Nível de Serviço, pois define previamente as metas de disponibilidade do serviço.

3. Sobre o Termo de Referência em contratação de solução de TIC, analise as afirmativas a seguir. I. Deve ser elaborado a partir do Estudo Técnico Preliminar. II. Pode conter modelo de execução, modelo de gestão, critérios de aceitação e responsabilidades da contratante e da contratada. III. Deve ser genérico para ampliar a liberdade da contratada, evitando métricas e níveis mínimos de serviço. Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I e II, apenas.
- (E) I, II e III.

4. Avalie as afirmativas sobre planejamento da contratação de TIC. () A equipe de planejamento deve reunir visões requisitante, técnica e administrativa. () A demanda deve ser formulada diretamente como preferência de marca, pois isso acelera a contratação. () O planejamento deve manter registro dos fatos relevantes e documentos produzidos. A sequência correta é

- (A) V - V - V.
- (B) F - V - F.
- (C) V - F - V.
- (D) F - F - V.
- (E) V - V - F.

5. Relacione os documentos ou instrumentos às respectivas finalidades. 1. DFD/DOD 2. ETP 3. TR 4. OS/OFB 5. Mapa de Gerenciamento de Riscos () Encaminha formalmente demanda na execução contratual. () Formaliza necessidade inicial e prioridade da contratação. () Registra identificação, análise, tratamento e acompanhamento de riscos. () Especifica

objeto, requisitos, execução, gestão e critérios de aceitação. () Avalia alternativas e viabilidade da contratação. A sequência correta é

- (A) 1 - 2 - 5 - 3 - 4.
- (B) 4 - 1 - 5 - 3 - 2.
- (C) 4 - 2 - 5 - 1 - 3.
- (D) 3 - 1 - 4 - 5 - 2.
- (E) 2 - 1 - 5 - 3 - 4.

6. Em uma contratação de sustentação de sistema, a Administração incluiu no Termo de Referência indicadores de disponibilidade, prazo de atendimento, severidade de incidentes, critérios de aceite, glosas e sanções. Assinale a opção incorreta.

- (A) Esses elementos tornam desnecessária a fiscalização contratual, pois o próprio fornecedor passará a medir e aceitar suas entregas.
- (B) Indicadores e níveis mínimos de serviço podem auxiliar a avaliação objetiva da execução.
- (C) Critérios de aceite reduzem subjetividade no recebimento do objeto.
- (D) Glosas podem ser previstas para situações de entrega inferior ao pactuado, sem prejuízo das sanções cabíveis.
- (E) O modelo de gestão do contrato deve indicar como a execução será acompanhada e fiscalizada.

7. Um órgão pretende contratar serviço de computação em nuvem para hospedar aplicação com dados pessoais. Na fase de planejamento, a alternativa mais aderente à boa contratação pública de TIC é

- (A) transferir integralmente ao provedor toda responsabilidade por dados, perfis, políticas de acesso e conformidade, pois a infraestrutura é terceirizada.
- (B) dispensar requisitos de segurança e privacidade no TR, deixando-os para negociação posterior com a contratada.
- (C) proibir qualquer solução em nuvem, pois serviços em nuvem são incompatíveis com contratações públicas.
- (D) definir requisitos de segurança e privacidade, delimitar responsabilidades entre provedor e contratante e prever critérios de aceite e fiscalização.
- (E) tratar segurança como requisito meramente técnico, sem participação da área requisitante.

8. Sobre gerenciamento de riscos e matriz de riscos em contratações públicas de TIC, assinale a afirmativa correta.

- (A) Mapa de riscos e matriz de alocação de riscos são sinônimos perfeitos e sempre aparecem como cláusula contratual obrigatória.
- (B) Riscos devem ser analisados somente antes da licitação, porque após a assinatura do contrato qualquer ocorrência vira sanção automática.
- (C) O mapa de gerenciamento de riscos registra identificação, análise, respostas e acompanhamento dos riscos, podendo subsidiar matriz de alocação de riscos quando cabível.
- (D) A matriz de riscos serve apenas para listar fornecedores habilitados e respectivas notas técnicas.
- (E) O gerenciamento de riscos é responsabilidade exclusiva do contratado, pois a Administração apenas fiscaliza o resultado final.

9. Um tribunal deseja aderir a uma ata de registro de preços para solução de TIC. Em prova, a providência mais consistente com o planejamento da contratação é

- (A) dispensar a análise interna, pois a existência da ata torna desnecessário qualquer planejamento.
- (B) elaborar somente a ordem de serviço, pois a fase de seleção já foi concluída pelo órgão gerenciador.
- (C) replicar automaticamente o termo de referência do órgão gerenciador, ainda que a necessidade local seja diversa.
- (D) substituir o ETP por parecer verbal da área técnica, desde que haja urgência operacional.
- (E) fundamentar a compatibilidade dos estudos e documentos de planejamento do órgão interessado com o termo de referência do órgão gerenciador.

10. Na gestão de contrato de TIC, a distinção correta entre gestor do contrato e fiscal técnico é:

- (A) O gestor coordena a fiscalização e providências contratuais; o fiscal técnico verifica tecnicamente execução, qualidade, conformidade e recebimento provisório.
- (B) O gestor avalia exclusivamente código-fonte e arquitetura; o fiscal técnico autoriza pagamento e prorrogação contratual.
- (C) O fiscal técnico substitui o gestor sempre que a contratação envolver software.
- (D) O gestor só atua na fase de planejamento; depois da assinatura o contrato é conduzido apenas pelos fiscais.
- (E) O fiscal técnico é o representante do fornecedor dentro da Administração.

11. Em uma contratação pública de TIC, assinale a prática vedada ou, ao menos, incompatível com a lógica de contratação por resultado.

- (A) Definir critérios de aceitação objetivos para bens e serviços entregues.
- (B) Exigir documentação técnica e conformidade com requisitos de segurança previstos no TR.
- (C) Utilizar ordens de serviço para formalizar demandas durante a execução contratual.
- (D) Estabelecer vínculo de subordinação direta entre servidores do órgão e empregados da empresa contratada.
- (E) Aplicar glosa proporcional quando a entrega não atingir nível mínimo pactuado.

12. Uma solução de TIC foi classificada como serviço comum, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos em edital. Segundo a lógica da IN SGD/ME nº 94/2022 e da Lei nº 14.133/2021, a modalidade/encaminhamento mais adequado é

- (A) técnica e preço obrigatoriamente, pois todo serviço de TIC exige julgamento técnico complexo.
- (B) pregão, quando o objeto for enquadrado como bem ou serviço comum.
- (C) diálogo competitivo, obrigatório para qualquer contratação envolvendo tecnologia.
- (D) contratação direta por inexigibilidade, pois tecnologia sempre possui fornecedor exclusivo.
- (E) concurso, pois a contratação busca solução intelectual.

13. Um contrato de suporte técnico prevê que, quando o serviço não alcançar o percentual mínimo de disponibilidade, haverá desconto proporcional no pagamento, sem impedir eventual apuração de sanção. Esse desconto é melhor caracterizado como

- (A) reequilíbrio econômico-financeiro automático.
- (B) recebimento provisório.
- (C) adjudicação parcial.
- (D) matriz de riscos.
- (E) glosa contratual.

14. No planejamento de contratação de TIC, um analista técnico propõe exigir que todos os licitantes apresentem, antes da assinatura do contrato, cartas de solidariedade de fabricante e profissionais certificados já vinculados ao quadro permanente da empresa, sem justificativa normativa. A avaliação correta é que tais exigências

- (A) são sempre obrigatórias em contratos de TIC, pois aumentam a segurança da contratação.
- (B) substituem a necessidade de critérios de aceite e fiscalização.
- (C) podem restringir indevidamente a competição e configurar direcionamento, se não forem justificadas e admitidas pela norma aplicável.
- (D) são irrelevantes para a fase de seleção, pois somente o preço importa.
- (E) devem constar apenas do mapa de riscos, nunca do TR.

15. No Documento de Formalização da Demanda de uma contratação de TIC, espera-se encontrar, em regra,

- (A) justificativa da necessidade, descrição sucinta do objeto, quantidade estimada, estimativa preliminar de valor, data pretendida e prioridade.
- (B) termo de recebimento definitivo, autorização de faturamento e relatório final de execução.
- (C) adjudicação, homologação e ata de julgamento das propostas.
- (D) sanções aplicadas, glosas executadas e histórico de ocorrências do contrato.
- (E) parecer conclusivo de viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental com comparação de todas as soluções.

16. Segundo a lógica das contratações de STIC no Poder Judiciário, assinale a afirmativa correta.

- (A) O plano de contratações de STIC é elaborado depois da assinatura dos contratos, para registrar aquisições já realizadas.
- (B) As contratações de STIC são independentes do PDTIC, pois tecnologia deve ser decidida apenas por conveniência técnica.
- (C) A gestão de processos de TIC pode ser terceirizada integralmente, inclusive a fiscalização do próprio fornecedor.
- (D) O plano de contratações de STIC deve estar alinhado ao PDTIC, ao planejamento estratégico institucional e às estratégias nacionais aplicáveis.
- (E) A equipe de planejamento deve ser composta exclusivamente por integrantes da área administrativa.

17. Em contrato de desenvolvimento de software, a Administração decide remunerar a contratada exclusivamente por horas trabalhadas, sem vincular o pagamento a produtos, qualidade, prazos ou critérios de aceite. À luz das cautelas em contratação de TIC, essa modelagem é problemática porque

- (A) pontos de função são proibidos em contratos públicos.
- (B) a contratação de software deve sempre ser por posto de trabalho.
- (C) métrica de esforço como homem-hora, quando admitida, deve ser justificada e vinculada a entregas, prazos e qualidade previamente definidos.
- (D) serviços de desenvolvimento não podem ser contratados pela Administração Pública.
- (E) a fiscalização técnica não pode acompanhar desenvolvimento de software.

18. Sobre recebimento provisório e definitivo em contratos de TIC, assinale a opção correta.

- (A) O recebimento provisório equivale à quitação final e dispensa avaliação de qualidade.
- (B) O fiscal técnico pode confeccionar e assinar o recebimento provisório da entrega, enquanto o recebimento definitivo consolida a aceitação com base nas avaliações e conformidade contratual.
- (C) O recebimento definitivo é ato privativo da contratada, pois ela declara que concluiu a entrega.
- (D) Ambos são substituídos pela nota fiscal sempre que houver SLA.
- (E) O recebimento definitivo ocorre antes da execução, como condição para emissão da ordem de serviço.

19. Um edital de contratação de solução de monitoramento exige uma marca específica de ferramenta, sem indicar necessidade de compatibilidade exclusiva, padronização justificada ou inviabilidade de alternativa. O risco jurídico mais evidente é

- (A) a ausência de plano de comunicação interna.
- (B) o excesso de participação da área requisitante.
- (C) a obrigatoriedade de usar técnica e preço.
- (D) a impossibilidade de estabelecer qualquer requisito técnico.
- (E) restrição indevida à competitividade e possível direcionamento da contratação.

20. Um órgão está contratando solução de atendimento digital. O ETP demonstrou viabilidade, o TR previu requisitos de segurança, acessibilidade, interoperabilidade, SLA, critérios de aceite e modelo de gestão. Na execução, o fiscal requisitante percebe que a solução atende ao SLA técnico, mas não resolve a necessidade de negócio porque o fluxo exige informações que o cidadão não possui. A conduta mais adequada é

- (A) ignorar o problema, pois o SLA técnico sempre substitui a necessidade de negócio.
- (B) determinar diretamente que os empregados da contratada redesenhem o produto fora do escopo contratual.
- (C) registrar a não conformidade/risco, acionar o gestor e verificar, conforme contrato, medidas de ajuste, aceite, alteração ou encaminhamento cabível, preservando formalidade e aderência à necessidade.
- (D) aplicar sanção automática sem contraditório, pois qualquer insatisfação do usuário caracteriza inadimplemento.
- (E) cancelar o contrato verbalmente e abrir nova contratação direta com o fornecedor indicado pela área usuária.

Gabarito resumido

Questões	Gabarito
1-B, 2-D, 3-D, 4-C, 5-B, 6-A, 7-D, 8-C, 9-E, 10-A	
11-D, 12-B, 13-E, 14-C, 15-A, 16-D, 17-C, 18-B, 19-E, 20-C	

Comentários completos

1. Gabarito: B. O ETP é o documento que analisa a necessidade, as alternativas, os custos, os benefícios e a viabilidade, servindo de base ao TR. A alternativa A é preliminar demais: DFD/DOD formaliza a demanda, mas não faz toda a análise de viabilidade. A C trata de fiscalização, que ocorre na gestão contratual. A D é instrumento de execução do contrato. A E é ato de aceite final, posterior à execução.

2. Gabarito: D. O caso descreve comparação de alternativas e custos de ciclo de vida, núcleo do ETP. A alternativa A erra porque o plano anual/PCA organiza contratações, mas não substitui ETP e TR. A B trata de recebimento, que ocorre na execução. A C é sedutora porque o TR detalha a solução, mas a comparação de alternativas é típica do ETP. A E fala de SLA, que é parte do modelo de gestão, não do estudo de viabilidade.

3. Gabarito: D. I e II estão corretas: o TR nasce do ETP e pode conter objeto, requisitos, responsabilidades, execução, gestão, critérios de aceitação e preço. III está errada porque o TR não deve ser genérico a ponto de impedir mensuração. Métricas e níveis mínimos de serviço são justamente instrumentos de fiscalização e aceite.

4. Gabarito: C. A primeira afirmativa é verdadeira: a equipe deve integrar visões requisitante, técnica e administrativa. A segunda é falsa: a demanda não deve nascer como preferência de marca. A terceira é verdadeira: o registro histórico dos fatos e documentos preserva rastreabilidade e motivação. As demais sequências erram ao validar a marca como ponto de partida ou negar o registro do processo.

5. Gabarito: B. A sequência correta é OS/OFB, DFD/DOD, mapa de riscos, TR e ETP. A alternativa A troca OS por DFD. A C troca ETP e DFD. A D confunde TR com instrumento de execução. A E começa com ETP para a OS, o que inverte planejamento e execução.

6. Gabarito: A. A alternativa incorreta é A: indicadores e SLA não eliminam fiscalização; eles dão base objetiva para fiscalizar. B, C, D e E estão corretas: indicadores, critérios de aceite, glosas e modelo de gestão são mecanismos típicos de acompanhamento e controle contratual.

7. Gabarito: D. A contratação de nuvem exige delimitação de responsabilidades, requisitos de segurança e privacidade, critérios de aceite e fiscalização. A erra ao transferir integralmente a responsabilidade ao provedor. B é grave porque segurança não pode ficar para negociação informal posterior. C exagera ao proibir nuvem. E erra porque segurança e privacidade têm reflexo técnico, jurídico e de negócio.

8. Gabarito: C. Mapa de riscos registra identificação, análise, respostas e acompanhamento, podendo subsidiar matriz de alocação de riscos. A erra ao tratar mapa e matriz como sinônimos perfeitos. B erra porque riscos são atualizados durante seleção e gestão. D confunde matriz com julgamento de fornecedores. E desloca indevidamente para o contratado uma responsabilidade que também é da Administração.

9. Gabarito: E. Adesão a ata não elimina planejamento: é necessário fundamentar compatibilidade dos estudos e documentos do órgão interessado com o TR do gerenciador. A e B pulam planejamento. C automatiza indevidamente a replicação. D troca documentação formal por parecer verbal, sem segurança administrativa.

10. Gabarito: A. Gestor coordena fiscalização e providências contratuais; fiscal técnico verifica execução técnica, qualidade, conformidade e recebimento provisório. B inverte papéis. C exagera o papel do fiscal técnico. D erra porque o gestor atua na gestão contratual, após assinatura. E é absurda juridicamente: fiscal não representa fornecedor.

11. Gabarito: D. Vínculo de subordinação direta com empregados da contratada é prática vedada/incompatível com contratação por resultado. A, B, C e E são instrumentos válidos quando usados corretamente: critérios objetivos, requisitos, ordens formais e glosa proporcional.

12. Gabarito: B. Quando a solução de TIC é comum, com padrões objetivos de desempenho e qualidade, o pregão é o encaminhamento típico. A erra ao dizer que toda TIC exige técnica e preço. C erra porque diálogo competitivo é excepcional. D erra porque tecnologia não significa exclusividade. E confunde concurso com contratação de solução de TIC.

13. Gabarito: E. Desconto proporcional por não atingimento de nível mínimo pactuado é glosa. A trata de recomposição de equilíbrio econômico-financeiro, outro instituto. B é aceite provisório. C é ato da seleção. D é instrumento de alocação de riscos, não desconto por desempenho.

14. Gabarito: C. Exigências como carta de fabricante e equipe previamente vinculada podem restringir competição se não forem justificadas e admitidas. A generaliza indevidamente. B ignora que requisitos de habilitação não substituem fiscalização. D erra porque técnica também importa. E erra porque tais exigências, se cabíveis, estariam no TR/edital, não apenas no mapa de riscos.

15. Gabarito: A. DFD/DOD registra necessidade, objeto sucinto, quantidade, estimativa preliminar, prazo pretendido, prioridade e área responsável. B e D são documentos da execução/gestão. C pertence à fase de seleção. E descreve o ETP, não o DFD/DOD.

16. Gabarito: D. No Judiciário, contratações de STIC devem estar alinhadas ao PDTIC, ao planejamento estratégico institucional e às estratégias nacionais aplicáveis. A erra a temporalidade do plano. B nega o alinhamento. C viola vedações e segregação de funções. E ignora a composição multidisciplinar da equipe de planejamento.

17. Gabarito: C. Homem-hora ou métrica de esforço é problemática quando desvinculada de produtos, prazos e qualidade. A erra porque ponto de função não é proibido; ao contrário, é referência frequente para software. B naturaliza posto de trabalho. D é falsa: desenvolvimento pode ser contratado. E é falsa: fiscalização técnica é essencial.

18. Gabarito: B. O fiscal técnico atua no recebimento provisório e avaliação técnica; o recebimento definitivo consolida conformidade e aceite com base nas informações da fiscalização. A transforma provisório em quitação final. C dá à contratada o poder de aceite final. D confunde nota fiscal com aceite. E inverte totalmente o momento do recebimento definitivo.

19. Gabarito: E. Exigir marca específica sem justificativa de compatibilidade, padronização ou inviabilidade de alternativa restringe competição e pode direcionar a contratação. A é lateral. B não é problema em si. C não decorre do enunciado. D é falsa: requisitos técnicos são possíveis, desde que justificados, proporcionais e não indevidamente restritivos.

20. Gabarito: C. A necessidade de negócio continua relevante mesmo com SLA técnico. O fiscal requisitante deve registrar problema, acionar gestor e avaliar medidas formais cabíveis conforme contrato. A absolutiza SLA. B impõe tarefa fora do escopo

e subordinação direta. D dispensa devido processo. E propõe cancelamento verbal e contratação direcionada, ambos incompatíveis com o regime público.

Fontes oficiais e de calibração consultadas

- Edital nº 10/2026 do TJSC, retificado em 10/04/2026 - disciplina Governança, Projetos e TI no Setor Público.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - padrão editorial, estrutura de questões, gabarito orgânico e comentários completos.
- Lei nº 14.133/2021 - normas gerais de licitações e contratos administrativos.
- Instrução Normativa SGD/ME nº 94/2022 - processo de contratação de soluções de TIC no âmbito do SISP.
- Governo Digital - Fluxo IN 94/2022 e templates de artefatos para contratação de soluções de TIC.
- Resolução CNJ nº 468/2022, com alterações posteriores, especialmente Resolução CNJ nº 616/2025 - diretrizes para contratações de STIC no Poder Judiciário.
- Provas FGV recentes de TI com cobrança de SISP, IN 94/2022, ETP, fiscalização, SLA e cenários de contratação pública de tecnologia.